BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Legislação Penal Especial

Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Responsabilidade, ação penal e aplicação da pena
- 2. Crimes contra a fauna (arts. 29 a 37)
- 3. Crimes contra a flora (arts. 38 a 53)
- 4. Poluição e outros crimes ambientais (arts. 54 a 61)
- 5. Ordenamento urbano, patrimônio cultural e administração ambiental (arts. 62 a 69-A)
- 6. Infração administrativa ambiental e apreensões
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 14 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Responsabilidade, ação penal e aplicação da pena 2

2. Crimes contra a fauna (arts. 29 a 37) 3

3. Crimes contra a flora (arts. 38 a 53) 4

4. Poluição e outros crimes ambientais (arts. 54 a 61) 6

5. Ordenamento urbano, patrimônio cultural e administração ambiental (arts. 62 a 69-A) 6

6. Infração administrativa ambiental e apreensões 7

Exemplos resolvidos 8

Exemplo 1 8

Exemplo 2 8

Exemplo 3 8

Exemplo 4 8

Erros frequentes e pegadinhas 9

Mapa mental 9

Questões de fixação e gabarito comentado 10

Gabarito comentado 11

Resumo final e fontes 13

Resumo dos pontos essenciais 13

Fontes e referências 13

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar a responsabilidade penal da pessoa jurídica e a das pessoas físicas ligadas a ela (arts. 2º e 3º).
- Identificar as penas aplicáveis, as circunstâncias que atenuam e agravam a pena e a ação penal.
- Reconhecer os crimes contra a fauna, com os principais verbos, penas e aumentos (arts. 29 a 37).
- Reconhecer os crimes contra a flora, a poluição e os crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural.
- Descrever a infração administrativa ambiental, suas sanções e prazos (arts. 70 a 72).
- Relacionar a Lei com o trabalho do guarda municipal na proteção do patrimônio ecológico do Município.

Introdução

A Lei nº 9.605/1998 reúne, em um só texto, as sanções penais e administrativas aplicáveis a condutas lesivas ao meio ambiente. Para o Guarda Civil Municipal, o tema é próximo da rotina: maus-tratos a animais, corte de árvore em praça, pichação de monumento, queima de vegetação e lançamento de resíduos são ocorrências comuns, e a Lei 13.022/2014 inclui entre as competências da Guarda a proteção do patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município.

A banca costuma cobrar o conceito de cada crime pelo verbo, a pena (detenção ou reclusão), as causas de aumento e a responsabilidade da pessoa jurídica. O banco do Bizu tem 27 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real, motivo pelo qual não se afirma incidência em provas. Estude a lei por seções, relacione cada artigo a uma ocorrência prática e, antes da prova, confira o texto vigente, pois houve alterações em 2024, 2025 e 2026.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 27 questões autorais no site (aba Questões).

1. Responsabilidade, ação penal e aplicação da pena

> **Lei 9.605/1998, art. 3º**
> As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

A Lei admite a **responsabilidade penal da pessoa jurídica**, o requisito é que a infração por decisão de representante legal ou contratual ou de órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. O parágrafo único esclarece que isso **não exclui** a responsabilidade das pessoas físicas autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. O art. 4º permite ainda **desconsiderar a pessoa jurídica** sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

O art. 2º alcança quem concorre para o crime na medida de sua culpabilidade e também diretor, administrador, membro de conselho, auditor, gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, **sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir** a prática quando podia agir.

Ação penal e infrações de menor potencial ofensivo

Nas infrações penais da Lei, a ação penal é **pública incondicionada** (art. 26). Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de transação penal exige, em regra, a **prévia composição do dano ambiental**, salvo comprovada impossibilidade (art. 27).

Aplicação da pena

Para fixar a penalidade, a autoridade observa a gravidade do fato (motivos e consequências para a saúde pública e o meio ambiente), os antecedentes do infrator quanto à legislação ambiental e, no caso de multa, a situação econômica (art. 6º). As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas quando o crime é culposo ou a pena aplicada é inferior a quatro anos, e se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade indicarem que a substituição basta (art. 7º).

Penas restritivas de direitos para pessoa física (art. 8º)

Modalidade	Observação
Prestação de serviços à comunidade	Tarefas em parques, jardins, unidades de conservação ou restauração do bem
Interdição temporária de direitos	Contratar com o Poder Público e receber incentivos: 5 anos (doloso) ou 3 anos (culposo)
Suspensão parcial ou total de atividades	Aplicada quando as atividades não obedecem às prescrições legais
Prestação pecuniária	De 1 a 360 salários mínimos, deduzida da reparação civil
Recolhimento domiciliar	Baseado na autodisciplina do condenado

A suspensão condicional da pena cabe em condenação de até três anos (art. 16). Às pessoas jurídicas aplicam-se multa, restritivas de direitos e prestação de serviços (art. 21).

> **Bizu**
> Pessoa jurídica responde penalmente por decisão de seu representante ou órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade, e isso não afasta a responsabilidade da pessoa física.

Atenuantes e agravantes

Atenuam a pena: baixo grau de instrução, arrependimento manifestado pela espontânea reparação do dano, comunicação prévia do perigo iminente de degradação e colaboração com os agentes de vigilância (art. 14). Agravam, entre outras circunstâncias, a reincidência em crimes ambientais, a vantagem pecuniária, o dano a unidades de conservação, o crime à noite, em domingos ou feriados, em período de defeso, com métodos cruéis para abate ou captura, e em espécies ameaçadas (art. 15).

2. Crimes contra a fauna (arts. 29 a 37)

> **Lei 9.605/1998, art. 29, caput**
> Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

O § 1º aplica a mesma pena a quem impede a procriação da fauna, modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural, e a quem vende, expõe à venda, exporta, adquire, guarda, tem em cativeiro, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, ou produtos dela oriundos, de origem irregular. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre **não ameaçada de extinção**, o juiz pode deixar de aplicar a pena (§ 2º).

A pena do art. 29 é **aumentada da metade** se o crime é cometido contra espécie rara ou ameaçada de extinção, em período proibido à caça, durante a noite, com abuso de licença, em unidade de conservação ou com métodos capazes de destruição em massa (§ 4º), e **até o triplo** se decorre do exercício de caça profissional (§ 5º). O § 6º afasta o artigo quando o ato for de pesca.

> **Lei 9.605/1998, art. 32, caput**
> Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

O art. 32 protege qualquer animal, silvestre ou doméstico. O § 1º pune experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Quando se tratar de **cão ou gato**, a pena é de **reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda** (§ 1º-A, incluído pela Lei nº 14.064/2020). O § 2º aumenta a pena de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Os §§ 1º-B e 1º-C são de 2025 e 2026; consulte o texto vigente.

Outros crimes contra a fauna

Artigo	Conduta	Pena
33	Provocar perecimento de fauna aquática por efluentes ou materiais	Detenção, 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas
34	Pescar em período proibido ou em lugares interditados	Detenção, 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas
35	Pescar com explosivos ou substâncias tóxicas	Reclusão, 1 a 5 anos

O art. 37 afasta o crime no abate de animal em **estado de necessidade**, para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória quando expressamente autorizado, ou quando o animal for nocivo, assim caracterizado pelo órgão competente.

> **Atenção**
> Maus-tratos (art. 32) protegem animais domésticos também. A caça do art. 29 protege a fauna silvestre. A pena de cão e gato (2 a 5 anos) é regra especial e mais severa que a do caput.

> **Exemplo**
> Uma guarnição atende denúncia de homem que fere um cão acorrentado sem água. A conduta se enquadra no art. 32, § 1º-A, e o autor deve ser encaminhado ao delegado, com preservação do local e das provas.

3. Crimes contra a flora (arts. 38 a 53)

Os crimes contra a flora são numerosos e muitos têm pena de detenção. Os mais cobrados:

Principais crimes contra a flora

Artigo	Conduta	Pena
38	Destruir ou danificar floresta de preservação permanente, ou utilizá-la contra as normas	Detenção, 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas
39	Cortar árvores em floresta de preservação permanente sem permissão	Detenção, 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas
40	Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação	Reclusão, 1 a 5 anos
41	Provocar incêndio em floresta ou demais formas de vegetação	Reclusão, 2 a 4 anos, e multa
42	Fabricar, vender, transportar ou soltar balões com risco de incêndio	Detenção, 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas
49	Destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas de ornamentação de logradouros públicos ou propriedade alheia	Detenção, 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas
50-A	Desmatar, explorar ou degradar floresta em terras públicas ou devolutas sem autorização	Reclusão, 2 a 4 anos, e multa
51	Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas sem licença ou registro	Detenção, 3 meses a 1 ano, e multa

O art. 41 teve a redação alterada pela Lei nº 14.944/2024 e hoje fala em incêndio em floresta ou **em demais formas de vegetação**; a forma culposa tem detenção de 6 meses a 1 ano e multa. No art. 40, entende-se por unidades de proteção integral as estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios de vida silvestre (§ 1º).

Atenção
O art. 49 foi alterado em 2025 (Lei 15.299/2025), com parágrafo sobre poda e corte de árvore diante de risco de acidente. Antes de estudar esse ponto, confira o texto vigente.

Bizu
Destruir planta ornamental de praça ou rua (art. 49) é crime ambiental que interessa muito ao guarda municipal, pois está no patrimônio público do Município.

Exemplo
Um morador corta, sem autorização, uma árvore de canteiro de avenida municipal. A conduta pode se enquadrar no art. 49 e, além disso, configurar infração administrativa ambiental.

4. Poluição e outros crimes ambientais (arts. 54 a 61)

> **Lei 9.605/1998, art. 54, caput**
> Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A forma culposa tem detenção de 6 meses a 1 ano e multa (§ 1º). O § 2º prevê reclusão de 1 a 5 anos quando a poluição torna uma área imprópria para a ocupação humana, causa retirada de habitantes, interrompe o abastecimento público de água, dificulta o uso público das praias ou ocorre por lançamento de resíduos, óleos ou substâncias em desacordo com leis ou regulamentos. O § 3º pune quem deixa de adotar medidas de precaução exigidas pela autoridade em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

O art. 55 pune a lavra de recursos minerais sem autorização (detenção, 6 meses a 1 ano, e multa), e o art. 56, a produção, o transporte, o armazenamento ou o uso de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva em desacordo com as exigências legais (reclusão, 1 a 4 anos, e multa).

O art. 60 pune construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais. A Lei nº 15.190/2025 alterou a pena e incluiu parágrafo para os casos sujeitos a estudo prévio de impacto ambiental; por isso, consulte o texto vigente antes de decorar a pena.

> **Atenção**
> O descarte irregular de entulho, óleo ou resíduos é situação em que o guarda pode constatar a poluição, preservar o local e comunicar o órgão ambiental.

> **Bizu**
> Poluição que causa danos à saúde humana ou mortandade de animais: art. 54, reclusão de 1 a 4 anos. Qualificadoras do § 2º elevam para 1 a 5 anos.

5. Ordenamento urbano, patrimônio cultural e administração ambiental (arts. 62 a 69-A)

O art. 62 pune destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, ou arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca ou instalação científica protegida (reclusão, 1 a 3 anos, e multa). Na forma culposa, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo da multa. O art. 63 pune alterar o aspecto ou a estrutura de edificação ou local especialmente protegido sem autorização (reclusão, 1 a 3 anos, e multa), e o art. 64, promover construção em solo não edificável ou em seu entorno (detenção, 6 meses a 1 ano, e multa).

> **Lei 9.605/1998, art. 65, caput e § 1º**
> Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. § 1º Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa.

O § 2º do art. 65 afasta o crime no **grafite artístico** realizado com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, desde que consentido pelo proprietário e, em bem público, autorizado pelo órgão competente e observadas as posturas municipais e as normas de preservação do patrimônio histórico. Observe a distinção: pichação é crime; grafite autorizado, não.

Crimes contra a administração ambiental

O art. 66 pune o funcionário público que faz afirmação falsa ou enganosa, omite a verdade ou sonega informações técnico-científicas em procedimento de licenciamento (reclusão, 1 a 3 anos, e multa). O art. 67 trata da concessão de licença em desacordo com as normas ambientais e foi alterado pela Lei nº 15.190/2025, razão pela qual vale consultar o texto vigente. O art. 68 pune quem deixa de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, com dever legal ou contratual (detenção, 1 a 3 anos, e multa), e o art. 69, quem obsta ou dificulta a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais (detenção, 1 a 3 anos, e multa).

Bizu

Pichação (art. 65) é crime; o grafite artístico consentido e autorizado não é. A pena sobe para 6 meses a 1 ano se o alvo é monumento ou coisa tombada.

Exemplo

O guarda flagra um jovem pichando o muro de uma igreja tombada. Aplica-se o art. 65, § 1º (detenção de 6 meses a 1 ano e multa). Se o mesmo jovem estivesse grafitando um muro particular com autorização do dono, não haveria crime.

6. Infração administrativa ambiental e apreensões

Lei 9.605/1998, art. 70, caput

Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Têm competência para lavrar o **auto de infração ambiental** e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) designados para fiscalização, além dos agentes das Capitanias dos Portos (art. 70, § 1º). **Qualquer pessoa** pode representar às autoridades competentes ao constatar infração (§ 2º), e a autoridade ambiental que tiver conhecimento é obrigada a promover a apuração imediata, sob pena de corresponsabilidade (§ 3º).

Assim, o guarda municipal que constata infração deve agir conforme sua competência: preservar o local, acionar o órgão ambiental e a polícia, registrar a ocorrência e adotar medidas preventivas. A lavratura do auto é, em regra, ato do órgão ambiental competente.

Sanções administrativas (art. 72)

Tipo	Exemplos
Advertência	Pela inobservância das disposições da Lei
Multa simples e multa diária	Diária se a infração se prolonga no tempo
Apreensão e destruição	Animais, produtos, instrumentos, veículos
Embargo e demolição	De obra ou atividade
Suspensão de atividades ou venda	Parcial ou total
Restritivas de direitos	Suspensão ou cancelamento de registro, perda de incentivos

Os prazos do processo administrativo (art. 71) são: 20 dias para defesa, 30 dias para julgamento, 20 dias para recurso e 5 dias para pagamento da multa. A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente (art. 72, § 4º).

Quanto às apreensões (art. 25), verificada a infração, são apreendidos produtos e instrumentos, com lavratura de autos. Os animais serão **prioritariamente libertados em seu habitat** ou, se inviável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, sob responsabilidade de técnicos habilitados. O dispositivo tem anotação de ADPF 640 no texto oficial, motivo pelo qual vale conferir o texto

vigente.

> **Atenção**
> Não confunda sanção penal com administrativa: uma mesma conduta pode gerar auto de infração (administrativo) e crime (penal), sem que uma exclua a outra.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Uma empresa lança efluentes em rio, por decisão da diretoria e em benefício da entidade, causando mortandade de peixes. Quem pode responder penalmente?

Resolução. 1) O art. 3º admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica quando a infração é cometida por decisão do representante legal ou do órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. 2) O parágrafo único preserva a responsabilidade das pessoas físicas. 3) A conduta se enquadra no art. 33 (fauna aquática) e, conforme o caso, no art. 54.

Resposta: A pessoa jurídica e as pessoas físicas autoras, coautoras ou partícipes, cumulativamente.

Exemplo 2

Um caçador, à noite, mata um animal silvestre sem licença. Pena do art. 29, caput, é de 6 meses a 1 ano. Qual o máximo possível com o aumento do § 4º, III?

Resolução. 1) O § 4º aumenta a pena da metade se o crime é cometido durante a noite. 2) Metade de 1 ano é 6 meses. 3) 12 meses + 6 meses = 18 meses.

Resposta: Pena máxima de 1 ano e 6 meses de detenção (mais multa).

Exemplo 3

Quem comete maus-tratos contra um cão responde por qual pena?

Resolução. 1) O art. 32, caput, prevê detenção de 3 meses a 1 ano. 2) O § 1º-A, ao tratar de cão ou gato, traz pena especial. 3) A regra especial prevalece.

Resposta: Reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.

Exemplo 4

Um jovem picha uma estátua tombada de praça. Qual o crime e a pena?

Resolução. 1) O art. 65, caput, pune pichar edificação ou monumento urbano. 2) O § 1º aumenta a faixa de pena quando o bem é tombado por valor artístico, arqueológico ou histórico. 3) Não incide o § 2º, pois não se trata de grafite autorizado.

Resposta: Art. 65, § 1º: detenção de 6 meses a 1 ano e multa.

Erros frequentes e pegadinhas

Dizer que a pessoa jurídica não responde penalmente: a Lei expressamente prevê (art. 3º), desde que presentes os requisitos.

Achar que a responsabilidade da empresa afasta a das pessoas físicas: o parágrafo único do art. 3º afirma o contrário.

Confundir maus-tratos (art. 32, qualquer animal) com caça ilegal (art. 29, fauna silvestre).

Esquecer a pena especial de reclusão de 2 a 5 anos para maus-tratos contra cão ou gato.

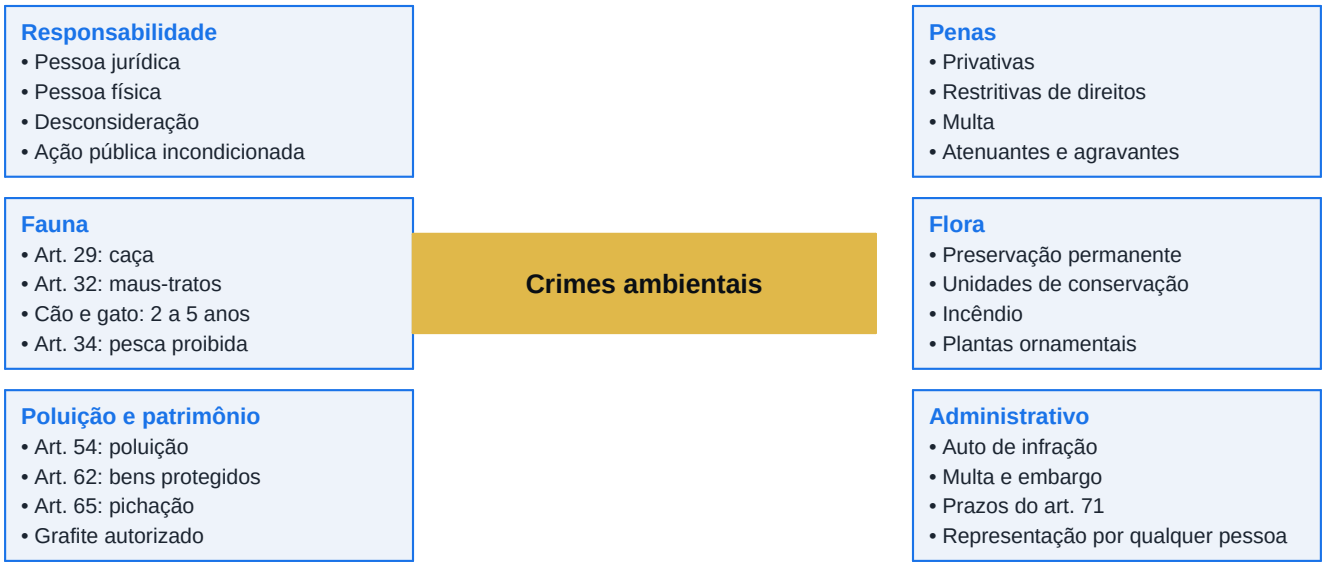
Dizer que o grafite é sempre crime: o art. 65, § 2º, exclui o grafite artístico consentido e autorizado.

Confundir a ação penal: nos crimes ambientais é pública incondicionada (art. 26).

Decorar penas dos arts. 49, 60 e 67 sem conferir o texto vigente, pois foram alterados em 2025.

Achar que o auto de infração ambiental é lavrado por qualquer guarda: a competência é dos agentes do Sisnama designados para fiscalização, embora qualquer pessoa possa representar.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um indivíduo é flagrado arrancando, por diversão, mudas de plantas ornamentais recém-plantadas em uma praça pública. Segundo a Lei nº 9.605/1998, a conduta

(A) configura crime de destruir ou danificar plantas de ornamentação de logradouros públicos.
(B) é fato atípico, pois a lei protege apenas florestas e matas.
(C) configura crime somente se as plantas forem de espécie ameaçada de extinção.
(D) configura apenas dano de natureza civil, resolvido com indenização.
(E) configura crime somente se o autor tiver finalidade de lucro.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um comerciante vende motosserras sem possuir a licença ou o registro exigidos da autoridade competente. Em tese, segundo o art. 51 da Lei nº 9.605/1998, a conduta é punida com

(A) reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.
(B) reclusão, de 1 a 3 anos, sem multa.
(C) detenção, de 1 a 3 anos, ou multa.
(D) detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.
(E) apenas advertência administrativa.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma operação de fiscalização, são apreendidos animais silvestres mantidos em cativeiro irregular. Segundo o art. 25, § 1º, da Lei nº 9.605/1998, a destinação prioritária desses animais é serem

(A) vendidos em leilão público a interessados previamente cadastrados, revertendo-se o valor aos cofres do Município.
(B) libertados em seu habitat ou, se inviável, entregues a zoológicos ou entidades assemelhadas, com técnicos habilitados.
(C) entregues ao próprio infrator, na qualidade de fiel depositário, até o fim do processo, independentemente de parecer técnico.
(D) doados a particulares interessados em mantê-los como animais de estimação, após simples requerimento.
(E) sacrificados, para evitar a disseminação de doenças e reduzir os custos de manutenção em cativeiro.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um pescador captura peixes de tamanho inferior ao permitido pelo órgão competente. Em tese, de acordo com o art. 34, parágrafo único, I, da Lei nº 9.605/1998, a conduta

(A) é crime, punido com as penas de quem pesca em período proibido: detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas.
(B) é atípica, pois apenas a pesca em período proibido é considerada crime, e não a de espécimes pequenos.
(C) é crime punido com reclusão, de 1 a 5 anos, como na pesca com uso de explosivos ou de substâncias tóxicas, cumulada com multa.
(D) configura apenas infração administrativa, sem pena criminal, sujeita à multa e à apreensão do pescado.
(E) é crime punido com detenção, de 3 meses a 1 ano, sem possibilidade de multa, por ser de menor potencial.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Lei de Crimes Ambientais, NÃO é crime o abate de animal quando realizado

(A) por esporte, em área particular.
(B) para venda da carne em feira livre.
(C) em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.
(D) por curiosidade científica, sem autorização.
(E) para fins de colecionismo.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em fiscalização, guardas municipais encontram, na residência de um morador, um passarinho de espécie silvestre nativa mantido em gaiola, sem licença ou autorização da autoridade competente. Segundo a Lei nº 9.605/1998, a conduta

(A) é fato atípico, desde que o animal receba bons cuidados, alimentação e abrigo adequados e não seja maltratado.

(B) só configura crime se o morador tiver capturado o animal pessoalmente na natureza, e não o comprado de terceiro.

(C) só configura crime se houver venda ou intenção de venda do animal a terceiros.

(D) pode configurar crime contra a fauna, pois a lei pune quem mantém em cativeiro espécime silvestre nativo sem autorização.

(E) configura apenas irregularidade administrativa, que só gera sanção se houver maus-tratos.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma indústria, dolosamente, lança efluentes em um rio, causando poluição hídrica que torna necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Segundo o art. 54, § 2º, III, da Lei nº 9.605/1998, o crime é punido com

(A) reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

(B) detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.

(C) reclusão, de 1 a 5 anos.

(D) detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.

(E) reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma pessoa, por imprudência, destrói bem especialmente protegido por ato administrativo em razão de seu valor cultural. Segundo o art. 62 da Lei nº 9.605/1998, a conduta culposa é punida com

(A) reclusão, de 1 a 3 anos, e multa, como na forma dolosa.

(B) detenção, de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo da multa.

(C) detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa, alternativamente.

(D) reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

(E) não é punida, pois o dispositivo exige dolo.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quando o produto ou a substância tóxica, perigosa ou nociva de que trata o art. 56 da Lei nº 9.605/1998 for nuclear ou radioativo, a pena será

(A) aumentada de um sexto a um terço.

(B) aumentada da metade, em fração fixa.

(C) aumentada até o triplo.

(D) aplicada em dobro, em qualquer hipótese.

(E) reduzida de um sexto a um terço.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Notificado pela autoridade ambiental a adotar medidas de precaução diante de risco de dano ambiental grave ou irreversível, o responsável por uma empresa se recusa a fazê-lo. Segundo o art. 54, § 3º, da Lei nº 9.605/1998, ele

(A) responde somente na esfera administrativa, pois a omissão não configura crime ambiental.

(B) só responde se o dano efetivamente ocorrer em área urbana.

(C) incorre nas penas da poluição culposa, detenção de seis meses a um ano e multa.

(D) responde apenas civilmente, com a obrigação de reparar o dano.

(E) incorre nas penas da poluição qualificada do § 2º, reclusão de um a cinco anos.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

O art. 49 pune destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou de propriedade privada alheia (detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa). Não há exigência de espécie ameaçada nem de finalidade lucrativa. A guarda municipal atua na proteção do patrimônio ambiental do município.

Questão 2 — Gabarito: D

O art. 51 pune quem comercializa motosserra ou a utiliza em florestas e demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente, com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A conduta, portanto, tem repercussão penal, e não só administrativa.

Questão 3 — Gabarito: B

O art. 25, § 1º, determina que os animais apreendidos sejam prioritariamente libertados em seu habitat; se isso for inviável ou não recomendável por questões sanitárias, serão entregues a zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, com técnicos habilitados. Não há previsão de venda, doação a particulares ou sacrifício como regra.

Questão 4 — Gabarito: A

O art. 34, parágrafo único, I, equipara a quem pesca em período proibido ou em locais interditados aquele que pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes de tamanho inferior ao permitido. A pena é de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas. A reclusão de 1 a 5 anos é a pena da pesca com explosivos ou substâncias tóxicas (art. 35).

Questão 5 — Gabarito: C

A lei exclui o crime no abate em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras e rebanhos com autorização, ou quando o animal for declarado nocivo. As demais hipóteses não estão previstas.

Questão 6 — Gabarito: D

O art. 29, § 1º, III, equipara ao crime de matar, perseguir, caçar ou apanhar espécimes da fauna silvestre quem vende, expõe à venda, exporta, adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta espécimes da fauna silvestre nativa sem a devida permissão, licença ou autorização. Não é preciso que o agente tenha capturado o animal nem que o venda.

Questão 7 — Gabarito: C

O art. 54, § 2º, III, qualifica o crime de poluição quando a poluição hídrica torna necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, com reclusão de 1 a 5 anos. A reclusão de 1 a 4 anos e multa é a pena da forma simples (caput), e a detenção de 6 meses a 1 ano e multa, a da forma culposa.

Questão 8 — Gabarito: B

O art. 62 pune a destruição, inutilização ou deterioração de bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial com reclusão de 1 a 3 anos e multa. O parágrafo único prevê a forma culposa, com detenção de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo da multa.

Questão 9 — Gabarito: A

O art. 56, § 2º, prevê aumento de um sexto a um terço quando o produto ou a substância for nuclear ou radioativa. O caput pune com reclusão de 1 a 4 anos e multa o manuseio de produto tóxico, perigoso ou nocivo em desacordo com as normas, e o § 3º prevê detenção de 6 meses a 1 ano e multa para a forma culposa.

Questão 10 — Gabarito: E

O art. 54, § 3º, equipara à poluição qualificada do § 2º a conduta de quem deixa de adotar, quando exigido pela autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. A pena é de reclusão de um a cinco anos, independentemente da ocorrência do dano.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A Lei 9.605/1998 trata de sanções penais e administrativas por condutas lesivas ao meio ambiente.
- Pessoa jurídica responde penal, civil e administrativamente; a responsabilidade das pessoas físicas permanece.
- Ação penal pública incondicionada; transação penal exige prévia composição do dano ambiental, salvo impossibilidade.
- Penas restritivas substituem as privativas se o crime for culposo ou a pena for inferior a quatro anos.
- Art. 29 (fauna silvestre): detenção de 6 meses a 1 ano; aumento da metade nas hipóteses do § 4º.
- Art. 32 (maus-tratos): detenção de 3 meses a 1 ano; cão ou gato: reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.
- Flora: PP (arts. 38 e 39), unidades de conservação (art. 40), incêndio (art. 41), balões (art. 42), plantas ornamentais (art. 49).
- Poluição que cause dano à saúde ou mortandade de animais: reclusão de 1 a 4 anos (art. 54).
- Pichação de edificação ou monumento: detenção de 3 meses a 1 ano; bem tombado: 6 meses a 1 ano; grafite autorizado não é crime.
- Infração administrativa: auto lavrado por agentes do Sisnama; qualquer pessoa pode representar; prazos de 20, 30, 20 e 5 dias.
- Arts. 32 (§§ 1º-B e 1º-C), 49, 60 e 67 sofreram mudanças recentes; consulte o texto vigente.

Fontes e referências

- Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), texto compilado conferido — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
- Lei nº 13.022/2014, art. 5º, VII (competência da Guarda quanto ao patrimônio ecológico), conferido — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.